

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA VARA DO TRABALHO DE RECIFE/PE

Processo nº:	7654321-12.2025.5.06.0003
Reclamante:	Pedro Santos
Reclamada:	Distribuidora Nordeste Ltda.
Tipo de ação:	Rescisão Indireta + Verbas Trabalhistas

PETIÇÃO INICIAL

I — DOS FATOS

O Reclamante foi admitido pela Reclamada em 15 de março de 2019, na função de Auxiliar de Depósito, com salário base de R\$ 2.200,00. Ao longo da relação de emprego, a Reclamada passou a exigir do Reclamante jornada superior a 10 horas diárias, sem pagamento das horas extras correspondentes, em flagrante violação ao art. 7º, XIII da Constituição Federal.

Ademais, a partir de janeiro de 2024, a Reclamada deixou de recolher o FGTS do Reclamante, causando-lhe grave prejuízo previdenciário. Tais condutas configuram falta grave da empregadora, ensejando a rescisão indireta do contrato de trabalho nos termos do art. 483 da CLT.

II — DO DIREITO

O art. 483, alínea 'd' da CLT estabelece que o empregado poderá considerar rescindido o contrato quando o empregador não cumprir as obrigações do contrato. A jurisprudência consolidada do TST reconhece o não recolhimento do FGTS como fundamento para rescisão indireta (Súmula 461 do TST).

III — DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se a V. Exa.: (a) reconhecimento da rescisão indireta com data de 31 de janeiro de 2025; (b) pagamento de saldo de salário; (c) aviso prévio indenizado de 30 dias; (d) 13º salário proporcional; (e) férias proporcionais + 1/3; (f) multa de 40% sobre o FGTS; (g) horas extras de todo o período com adicional de 50%; (h) depósito das guias do FGTS em aberto; (i) indenização por danos morais no valor de R\$ 15.000,00.

Dá-se à causa o valor de R\$ 85.000,00.

Recife, 14 de fevereiro de 2025.

Dra. Fernanda Melo | OAB/PE 54.321
Cavalcante & Melo Advocacia